

刑结论应有所区分，故对林某某判处无期徒刑 符合量刑均衡原则要求。

本案入选最高人民法院发布的《依法严惩毒品犯罪和涉毒次生犯罪典型案例》^①,该案的依法处理对以后相关工作具有较大指导性。本案系境外自动投案 构成自首的重大毒品案件，该案的死刑适用具有较大的示范意义。

编写人：广东省高级人民法院 翟健锋 惠遥遥

^①《依法严惩毒品犯罪和涉毒次生犯罪典型案例》，载最高人民法院网站，<https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/404452.html>,2025年2月25日访问。

被告人否认明知情况下毒品犯罪主观故意的判断

—— 刘某某走私毒品案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京市高级人民法院(2022)京刑终97号刑事裁定书

2. 案由：走私毒品罪

【基本案情】

被告人刘某某上中学时父母离婚，后其和母亲张某及姥姥一起生活。2016年7月张某出境前往A国，后一直未回国。2020年7月至12月，刘某某根据母亲张某提供的材料，十余次帮助张某通过网络平台申报从A国入境、寄往大连、广州等地的国际快件。因帮助清关，张某先后给刘某某发送微信红包共计人民币200余元。

2020年7月张某寄出第1单国际快件后，发微信让刘某某帮忙清关，刘某某回复其不会清关，并问寄的是什么，张某表示是运动鞋和几小袋榴莲干。经张某多次要求，刘某某答应帮忙清关，张某向刘某某微信转账人民币40元。后张某又请刘某某帮忙对其发送的第2-13单国际快件申请清关，清关过程与第1单相近。其间，张某多次微信催促刘某某给其发送清关信息截图，刘某某表示“我不是海关”“我现在很忙，你真的很烦”“我本身就没太大这个义务”。张某责备称：“怎么让你帮个忙那么费劲！性格真不好！”

2020年12月6日，张某发送第14单国际快件，12月26日快件在途经海关时被查验出夹藏有疑似毒品甲基苯丙胺190克，后被扣留。同年12月8日张

某发送第15单国际快件，12月11日入境广州口岸。12月17日，物流公司工作人员在发现该快件内2只鞋子不成双后通知刘某某。据刘某某供此时他对包裹产生了怀疑，由于A国药品丰富，可能是不允许进口的A国特效药品，但是没有想过是毒品。后，刘某某就海关通知情况询问张某，张某回复“我想如果有违禁的东西都出不了A国”“我有小票啊”。12月21日，刘某某给广州海关写了情况说明。12月23日，广州海关缉私分局在该快件内的运动鞋鞋底内部发现毒品氯胺酮，净重146.79克。

同年12月12日张某发送第16单国际快件（以上国际快件中仅本单收件人为刘某某。刘某某供张某说当时受到国外“黑色星期五”影响，让刘某某在北京收件后再转寄大连速度更快）。12月15日，刘某某申报清关，同日接到物流公司电话称申报鞋的数量与单据不符，随后联系张某询问鞋的数量。12月16日，北京海关在本单快件内的3双运动鞋鞋底跟部发现疑似夹藏有毒品，经称量和鉴定，上述疑似毒品系甲基苯丙胺，共计164.51克，含量为77.2%~78.7%。12月23日，北京海关侦查员根据运单信息在某小区将前来收取快件的刘某某抓获。

【案件焦点】

1. 走私毒品案件中，被告人到案后否认明知是毒品的，如何结合在案证据审查判断其是否具有毒品犯罪的主观故意；2. 能否适用走私犯罪相关司法解释的规定认定走私毒品案件行为人的主观明知。

【法院裁判要旨】

北京市第四中级人民法院经审理认为：在案证据不足以认定被告人刘某某具有走私毒品的主观故意。第一，刘某某并未直接接触过涉案国际快件，无证据证明其在清关过程中实施了逃避海关监管的行为。第二，无证据证明刘某某因清关行为获取了高额或不等值的报酬，每次清关后张某仅发给刘某某十几元或几十元的“好处费”，更符合一般父母给孩子的奖励红包。第三，结合刘某某的年龄、文化程度、生活状况、与同案人之间的母子关系等，刘某某对频繁

代为清关的解释有合理之处。第四，应客观评价刘某某对快件产生怀疑的供述与辩解。刘某某始终供述的是在被告知第15单快件中运动鞋不成对时才产生怀疑。在案无证据证明刘某某有接触毒品经历，将运动鞋不成对与夹藏毒品联系在一起，已经超出一般人的预见可能。第五，在案证据不足以认定刘某某具有走私犯罪的主观故意，因此不应以实际查获的毒品对其定罪处罚。故判决：

被告人刘某某无罪，扣押在北京海关缉私局的物品依法予以处理。

一审宣判后，北京市人民检察院第四分院向北京市高级人民法院提起抗诉。

北京市高级人民法院经审理认为：在案证据不足以证明刘某某的行为构成走私毒品罪，依法应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。一审法院审理查明的事实清楚，法律适用准确，审判程序合法。检察机关所提的抗诉意见、支持抗诉意见，依据不足，不能成立，不予采纳。原审被告人刘某某及其辩护人所发表的无罪意见，予以采纳。据此，本院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：

驳回北京市人民检察院第四分院的抗诉，维持原审判决。

【法官后语】

本案是一起典型的走私毒品无罪案件，案件的争议焦点集中于行为人是否具有走私毒品的主观故意。本案的审理经过不仅集中体现了毒品犯罪主观明知的认定难题，也反映出走私毒品案件法律适用方面存在的误区。本案生效判决的作出，对于进一步厘清毒品犯罪主观明知认定规则、纠正类案办理认识误区具有较强的借鉴意义和指导价值。

一、走私毒品罪中主观明知的认定规则

由于毒品犯罪隐秘性强等特点，对行为人主观明知的认定历来是毒品犯罪案件审理的重点和难点。实践中，毒品犯罪主观明知的认定要点和证明规则：

一是突出证据证明的优先地位，对于被告人到案后否认明知是毒品，又缺乏其他证据证明其明知的，应当根据在案证据综合认定，必要时可要求检察机关补充提供相关证据。二是强调综合正反两方面证据进行全面审查，

尤其是提示司法机关严明、审慎地审查被告人辩解等反证的真实性，防止错误认定。三是明

204 中国法院2025年度案例·刑事案例四

确了司法推定的末位规则，即在一定条件下可根据“未如实申报”“伪报”“为获取不同寻常的高额、不等值报酬”等情形推定行为人具有明知，但有证据证明其确不知情或确被蒙骗的除外。

本案中，一审、二审法院经审查认为，在案证据不足以认定刘某某具有走私毒品的主观故意。其一，基于证据证明的优先地位，在案证据不能证明刘某某明知代为清关的物品内夹藏毒品。从年龄、文化程度、职业背景、涉毒史、与“上家”的关系看，刘某某于1993年出生，大专毕业后在教培机构工作，无证据证明其接触过毒品。刘某某是单亲家庭子女，微信聊天内容显示刘某某虽然对母亲有一定的抱怨，但其作为儿子还是想尽